

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
+49 151 50 42 72 55

FACHLICHE EXPERTISE ZUM KINDESWOHL

Datum: 13. Februar 2026

1. Leitprinzip: Vorrang des Kindeswohls

Das Kindeswohl ist oberstes Schutzgut des deutschen Rechtsstaates. Alle Entscheidungen von Jugendämtern und Familiengerichten müssen sich daran orientieren. Es umfasst die körperliche und psychische Unversehrtheit, die emotionale Bindung und Stabilität sowie die Förderung der Entwicklung und Bildung.

2. Problemfelder

- **Vorschnelle Inobhutnahmen:** Statt die vorgesehenen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) konsequent einzusetzen, wird häufig direkt die Herausnahme gewählt.
- **Verspätete Rückführungen:** Kinder verbleiben unnötig lange in Fremdunterbringung, obwohl die Voraussetzungen für eine Rückkehr gegeben wären.
- **Überflüssige Gutachten:** Langwierige Gutachten zur Erziehungsfähigkeit werden beauftragt, obwohl die Instanzen der Familienhilfe nicht ausgeschöpft wurden.
- **Verlust des Vertrauens in den Rechtsstaat:** Familien erleben staatliches Handeln als willkürlich und fühlen sich ohnmächtig.
- **Unzureichende Schulung der Mitarbeiter:** Fehlende Kenntnisse über Traumafolgen, Bindungstheorie und Verhältnismäßigkeit führen zu Fehlentscheidungen.

3. Fachliche Bewertung

- **Psychologisch:** Kinder werden durch abrupte Herausnahmen traumatisiert; verspätete Rückführungen verstärken Bindungsstörungen.
- **Juristisch:** Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verlangt, dass Eingriffe nur erfolgen, wenn sie notwendig und angemessen sind.
- **Soziologisch:** Familien verlieren Vertrauen in staatliche Institutionen, was die Kooperation erschwert.

4. Empfehlungen

- Vorrangig Hilfen zur Erziehung einsetzen, bevor eine Inobhutnahme geprüft wird.
- Rückführungen unverzüglich veranlassen, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind.
- Gutachten zur Erziehungsfähigkeit nur bei klaren, fachlich begründeten Zweifeln beauftragen.
- Mitarbeiter durch verpflichtende Fortbildungen in Kinderpsychologie, Traumafolgen und Bindungstheorie schulen.
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Juristen, Psychologen und Sozialpädagogen stärken.
- Transparente, nachvollziehbare Verfahren sicherstellen, um Vertrauen in den Rechtsstaat zu erhalten.

5. Schlussfolgerung

Das Kindeswohl darf nicht durch vorschnelle oder überhastete staatliche Maßnahmen gefährdet werden. Jugendämter und Familiengerichte sind verpflichtet, Kinder nicht nur vor familiären Risiken, sondern auch vor vermeidbaren Traumatisierungen durch staatliches Handeln zu schützen. Alle Entscheidungen müssen sich am Vorrang des Kindeswohls orientieren.

Mit freundlichen Grüßen,



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip. Nr. 92547//38245//10645

Dipl.-Psychologin Hicran Taraz